

اتفاقية إطارية غير قابلة للإلغاء لحماية العملات

IMFPA | RSK-IMFPA-03

أبرمت هذه الاتفاقية بالتاريخ المذكور أدناه بين الأصيل والمستفيدين المذكورين في الملحق (أ)، وجهة الدفع للعلم فقط (يُشار إلى كل منهم بـ «الطرف»). فيما يتعلق بالمعاملة الموضحة أدناه.

المكان _____ تاريخ الاتفاقية _____
العقد الأساسي / مرجع SPA _____ الرقم المرجعي _____

الأصيل

اسم الشركة _____
رقم السجل التجاري _____ الدولة _____
العنوان المسجل _____
ممثل بوساطة _____ المنصب _____

صفة الأصيل:



مشتري

المعاملة

المنتج / السلعة _____
الكمية لكل شحنة _____ الكمية الإجمالية _____
شروط التجارة الدولية (INCOTERMS) _____
فترة التسليم _____

01 الغرض

- 1.1 قام المستفيدون بالتعريف بالمعاملة أو التفاوض بشأنها أو المساهمة فيها بطرق أخرى. يرغب الأصيل في تأمين العملات المستحقة لهم بشكل نهائي وغير قابل للإلغاء، ويعتمد المستفيدون على هذه الاتفاقية في استمرار دعمهم للمعاملة.
- 1.2 «المعاملة» تعني عملية البيع والشراء الموضحة أعلاه، إلى جانب كل عقد أو شحنة أو طلبية أو تجديد أو تمديد أو تعديل أو استبدال بين الأصيل والطرف المقابل وشركائهم التابعة أو خلفائهم أو منتدبيهم، أيًا كان الهيكل المعتمد.

02 العملات

- 2.1 يدفع الأصيل لكل مستفيد العملة المحددة في الملحق (أ) عن كل شحنة أو تسليم أو دفعة تتم بموجب المعاملة، طوال مدة سريان المعاملة وأي تجديد أو تمديد لها.
- الملحق (أ): المستفيدون والعملات

الدولة	العملة (% أو دولار أمريكي لكل وحدة)	الدور	المستفيد (الشركة)

- 2.2 تستحق العملات بالكامل، دون مقاصة أو خصم أو استقطاع، بعملة المعاملة ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وتُسحق عند استلام الأصيل لدفعة كل شحنة.

03 آلية الدفع وجهة الدفع

- 3.1 تُدفع العملات عبر جهة الدفع المذكورة أدناه، التي تلتزم بصرف عمولة كل مستفيد مباشرة من عائدات كل دفعة خلال ثلاثة (3) أيام عمل مصرفية من استلام الأموال، وفقًا لتعليمات الدفع المرفقة بهذه الاتفاقية.

جهة الدفع (بنك / مكتب محاسبة) _____
الدولة _____ العنوان _____

الحساب / المرجع

رمز السويقت / BIC

3.2 يُصدر الأصل تعليماته لجهة الدفع بشكل نهائي وغير قابل للإلغاء، ولا يجوز له تعديل هذه التعليمات أو تأخيرها أو إلغاؤها دون موافقة كتابية من جميع المستفيدين. وفي حال عدم وجود جهة دفع فعالة، يدفع الأصل مباشرة للمستفيدين خلال المدة ذاتها.

04 عدم القابلية للإلغاء والحماية

- 4.1 هذه الاتفاقية غير قابلة للإلغاء، ولا يجوز إنهاؤها أو تعديلها أو التنازل عنها إلا بموجب اتفاق كتابي موقع من جميع الأطراف. وتُلزم هذه الاتفاقية الأصل وشركائه التابعة وخلفاءه والمتنازل لهم والمنتبدين والورثة.
- 4.2 تمتد حقوق المستفيدين لتشمل جميع الأعمال بين الأصل والطرف المقابل وشركائهما التابعة الناشئة عن المعاملة، بما في ذلك الأعمال المتكررة واللاحقة والبدلية، والأعمال المبرمة عبر أطراف ثالثة أو كيانات جديدة.
- 4.3 تظل الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية قائمة بعد انتهاء العقد الأساسي أو إنهائه أو التنازل عنه أو عدم تنفيذه، إلا إذا كان ذلك ناتجاً عن تقصير متعمد من المستفيد نفسه.

05 السرية وعدم التحايل

- 5.1 يحافظ الطرفان على سرية هذه الاتفاقية وجميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة، ولا يجوز لهما التحايل على أي مستفيد. وتظل أي اتفاقية منفصلة لعدم التحايل وعدم الإفصاح بين الطرفين سارية إضافة إلى ذلك.

06 التأخر في السداد وسبل الانتصاف

- 6.1 تُحتسب على المبالغ المتأخرة فائدة بمعدل ____ % سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد. ويتحمل الطرف المتأخر التكاليف القانونية وتكاليف التحصيل المعقولة.
- 6.2 يجوز لكل مستفيد أن يطلب، إضافة إلى أي سبيل انتصاف آخر، أمراً قضائياً عاجلاً وتنفيذاً عينياً.

07 المدة

- 7.1 تسري هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ توقيعها وتظل نافذة طوال مدة المعاملة وأي تجديد أو تمديد لها، وفي جميع الأحوال لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

08 القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

- 8.1 تخضع هذه الاتفاقية للقانون المذكور أدناه. تُناقش أي نزاعات أولاً بحسن نية لمدة ثلاثين (30) يوماً، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُسوّى نهائياً وفق ما هو مذكور أدناه.

القانون الواجب التطبيق

قواعد التحكيم / المحاكم المختصة

مقر / مكان الاختصاص القضائي

لغة الإجراءات

09 أحكام عامة

- 9.1 تمثل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بشأن موضوعها. وفي حال بطلان أي بند، يظل باقي الاتفاقية نافذاً.
- 9.2 يجوز توقيعها على نسخ متعددة، وكذلك عبر التوقيع الإلكتروني أو النسخة الممسوحة ضوئياً، وتعد كل نسخة أصلية.

10 التوقيعات

وَقَّع عليها الممثلون المفوضون حسب الأصول:

الأصل: الاسم

المستفيد: الاسم

المنصب

المنصب

التاريخ

التاريخ

الأصل: التوقيع والختم

المستفيد: التوقيع والختم

إقرار جهة الدفع:

جهة الدفع: الاسم والتاريخ والتوقيع والختم